

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1513/2537

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สม ตักดีหรือวันชาติหรือป้อม
เพื่อนอาษา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91 (3)

การนับโทษต่อจากโทษในคดีอื่นได้ไม่เกิน 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) นั้น ต้องเป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมและถูกฟ้องเป็นคดีเดียวกัน หรือในกรณีที่จำเลยถูกฟ้องหลายคดี และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันจนศาลได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน คดีที่เกี่ยวข้องกันซึ่งโจทก์ควรจะฟ้อง จำเลยเป็นคดีเดียวกัน หรือควรจะมีการรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันแต่ โจทก์กลับแยกฟ้องเป็นหลายคดี และไม่มีการรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน แต่สำหรับคดีนี้และคดีอื่นที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อกันนั้น แต่ละคดีมีวันเวลาสถานที่เกิดเหตุและผู้เสียหายต่างกันเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่อาจฟ้องเป็นคดีเดียวกันหรือรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันได้ จึงนับโทษจำคุกจำเลยทั้งสองติดต่อกันเกินกว่า 50 ปีได้

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 13 ปี 4 เดือน และให้นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่

5936/2532, 2331/2532, 2139/2532, 5738/2532, 4437/2532 และ 9250/2531
ของศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองถูกฟ้องและถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจำคุกในคดีต่าง ๆ รวมทั้งคดีนี้ด้วย โดยเป็นส่วนของจำเลยที่ 1 รวม 8 คดี
จำคุก 107 ปี 4 เดือน เป็นส่วนของจำเลยที่ 2 รวม 9 คดี จำคุก 127 ปี 4 เดือน เมื่อ
ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด
ให้จำคุกได้ไม่เกิน 50 ปี ดังนั้น จึงต้องนับโทษจำคุกจำเลยทั้งสองติดต่อกันสำหรับ
คดีต่าง ๆ ได้ไม่เกินคนละ 50 ปี จึงขอให้ปรับโทษตามกฎหมายดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)ที่แก้ไขใหม่ ที่บัญญัติ
ให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดทุกกรรมเป็นกระหนງความผิดไปแต่กรณีความผิดกระหนงที่
หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุก
ตลอดชีวิต โทษจำคุกทั้งสิ้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50 ปี นั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยว
กับการลงโทษจำเลยในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมและถูกฟ้องเป็นคดี
เดียวกัน หรือในกรณีที่จำเลยถูกฟ้องหลายคดีและเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันจนศาลได้มี
คำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันคดีที่เกี่ยวข้องกันกันซึ่งโจทก์ควรจะฟ้อง
จำเลยเป็นคดีเดียวกัน หรือควรจะมีการรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน แต่
โจทก์กลับแยกฟ้องเป็นหลายคดีและไม่มีการรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน กรณี

จึงจะอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ตามที่จำเลยทั้งสอง
กล่าวอ้างในฎีกา แต่ตามฎีกาของจำเลยทั้งสองได้ความว่าคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1
รวม 8 คดี และฟ้องจำเลยที่ 2 รวม 9 คดีนั้น แต่ละคดีมีวันเวลาสถานที่เกิดเหตุและ
ผู้เสียหายต่างกันจึงเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวพันกัน ไม่อาจฟ้องเป็นคดีเดียวกันหรือรวมการ
พิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันได้ จึงนับโทษจำคุกจำเลยทั้งสองติดต่อกันเกินกว่า 50
ปีได้ คดีไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3)

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ